

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4348/2536

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาย สม ชาย ทิม อ่อน

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 291

พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 43 (2), มาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง, มาตรา 157 ทวิ
วรรคสอง

การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ขับขี่เสพหรือรับเข้าร่างกายซึ่งวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เป็นเหตุให้ ป. ได้รับอันตรายสาหัสและ ว.ถึงแก่ความตาย อันเป็นความผิดตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบกขมาตรา 43(2),43 ทวิ วรรคหนึ่ง,157 ทวิ วรรคสอง กับการที่จำเลยขับรถด้วยความเร็วสูงในขณะที่มีอาการมึนเมาเพราะเสพสุรา และวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทซึ่งเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการกระทำความผิดโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ ป. ได้รับอันตรายสาหัสและ ว.ถึงแก่ความตายนั้น เป็นการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นผลโดยตรงที่ทำให้ ป. ได้รับอันตรายสาหัสและ ว.ถึงแก่ความตายเช่นเดียวกัน จึงเป็นการกระทำความผิดเดียว

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 เวลากลางคืน หลังเที่ยง จำเลยซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถยนต์น้ำมันไปตามถนนพหลโยธิน ได้เสพเข้า

ร่างกายซึ่งวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงเมื่อถึงทางแยกบริเวณใต้สะพานลอยลาดพร้าวรถของจำเลยเสียหลักแล่นเข้าชนรถยนต์ของทางราชการ ตำรวจเสียหายชนถูกจำเลยตำรวจวิมาน บุตรรัตน์ เจ้าพนักงานจราจรขณะปฏิบัติหน้าที่จนถึงแก่ความตายและแล่นทับนายประชุม สิมทเธอ จนได้รับอันตรายสาหัสแล้วหลบหนีไม่ช่วยเหลือและไม่แสดงตัว ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 291, 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43, 43 ทวิ, 78, 157, 157 ทวิ, 160, 162 กับเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของจำเลย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสและถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 300 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522 มาตรา 43, 43 ทวิ, 157, 157 ทวิ เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุก 8 ปี และความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 78 วรรคแรก, 160 วรรคท้าย จำคุก 3 เดือนรวมจำคุก 8 ปี 3 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 4 ปี 1 เดือน 15 วัน เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

โจทก์อุทธรณ์ว่า การกระทำของจำเลยเป็นหลายกรรม ขอให้ลงโทษทุกกรรม และโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 157 ทวิหนักกว่าโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 157 ทวิ วรรคสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาโดยอัยการสูงสุดได้รับรองให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามฎีกาของโจทก์ที่ว่า การกระทำของจำเลยในข้อหาผู้ ขับขี่เสพหรือรับเข้าร่างกายซึ่งวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท กับการกระทำโดย ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัสเป็นการกระทำหลาย กรรมหรือไม่ เห็นว่า การที่จำเลยซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถยนต์เสพเข้าร่างกายซึ่งวัตถุที่ออก ฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทแอมเฟตามีนเป็นเหตุให้เล่นทับผู้เสียหายจนได้รับ อันตรายสาหัสและชนผู้ตายจนถึงแก่ความตายอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(2), 43 ทวิ วรรคหนึ่ง, 157 ทวิ วรรคสอง กับการที่จำเลยขับรถยนต์ด้วยความเร็วสูงในขณะที่มีอาการมึนเมาเพราะเสพสุราวัตถุที่ ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทดังกล่าว ซึ่งเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการกระทำโดย ประมาทเป็นเหตุให้รถจำเลยเล่นทับผู้เสียหายจนได้รับอันตรายสาหัสและชนผู้ตาย จนถึงแก่ความตาย อันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 เป็นการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกัน และเป็นผลโดยตรงที่ทำให้ผู้เสียหายได้รับอันตราย สาหัส และผู้ตายถึงแก่ความตายเช่นเดียวกัน จึงเป็นการกระทำอันเป็นกรรมเดียว เป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท

พิพากษายืน

(อำนวย สุขพรหม-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ